



PUTUSAN

Nomor 1930 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALTI BAIQUNIATI;**
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/6 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mangun Sarkoro II A/19, RT 003 RW 002, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kelima : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keenam : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 huruf C *juncto* Pasal 71 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketujuh : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 huruf D *juncto* Pasal 71 huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 25 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALTI BAIQUNIATI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yaitu orang perorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pid.Sus/2026



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALTI BAIQUNIATI, oleh karena itu, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy S20 Ultra warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 13 Promax warna abu-abu;Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Hermin Naning Rahayu;
4. Menetapkan supaya Saksi dibebani membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 197/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 10 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALTI BAIQUNIATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu orang perorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy S20 Ultra warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 13 Promax warna abu-abu;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Hermin Naning Rahayu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1845/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 28 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 197/Pid.Sus/2025/PN Mlg, tanggal 10 September 2025;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, di mana di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 197/Pid.Sus/2025/PN Mlg *juncto* Nomor 1845/PID.SUS/2025/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 25 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang melalui aplikasi e-Berpadu yang dikirim tanggal 3 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan *judex facti* tidak menerapkan atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, di mana *judex facti* Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan secara jelas untuk menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri, di mana penjatuhan pidana dalam putusan tersebut masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum terkait penjatuhan pidana, tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum yang relevan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2023 Saksi Hermin Naning Rahayu berkenalan dengan Saksi Erni Njomin selaku Direktur Utama PT Nusa Sinar Perkara (NSP) Pusat yang berada di Taman Palem Lesatri Roko Pelangi Blok C Nomor 38, Kelurahan Cengkareng

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat yang bergerak dibidang penyaluran Calon Pekerja Migran Indonesia/CPMI (PJTKI), selanjutnya Saksi Hermin Naning Rahayu menawarkan kepada Saksi Erni Njomin untuk membuka Kantor Cabang PT NSP di Kota Malang oleh karena Saksi Hermin Naning Rahayu pernah bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hongkong selain itu Saksi Hermin Naning Rahayu juga bisa sebagai *marketing/agency, trainer, translator* divisi Hongkong dan dapat mencarikan *job (job order)* Atau majikan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Hongkong, kemudian untuk itu Saksi Erni Njomin menyuruh Saksi Hermin Naning Rahayu untuk mengurus izin dari PT NSP Cabang Kota Malang sebelum beroperasi di Kota Malang;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hermin Naning Rahayu menawarkan pekerjaan kepada Saksi Dian Permana Putra untuk bekerja dan menjabat sebagai Kepala Cabang PT NSP Kota Malang beralamat di Perumahan Mahabrata Residence C-7, RT 004 RW 003, Bandungrejo, Kecamatan Sukun Kota Malang dan Terdakwa untuk bekerja pada bagian admin dan untuk itu baik Saksi Dian Permana Putra dan Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Saksi Hermin Naning Rahayu dengan dibantu oleh Terdakwa dan Saksi Dian Permana Putra mengurus semua izin agar PT NSP Cabang Kota Malang dan Saksi Hermin Naning Rahayu mengajukan rekomendasi kepada Saksi Erni Njomin terkait Saksi Dian Permana Putra untuk menjabat sebagai Kepala Cabang PT NSP Kota Malang dan Saksi Erni Njomin selaku Direktur Utama PT NSP (pusat) menyetujuinya sebagaimana Surat Keputusan Nomor 005/NSP/II/2024 tanggal 30 Januari 2024, yang menunjuk:

1. Dian Permana Putra: Kepala Kantor Cabang Kota Malang;
2. Alti Baiquniati: Staf Administrasi;
3. Deny Purwanto: Staf Operasional;

Selanjutnya atas usulan tersebut kemudian didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sehingga terbit

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor 500.15/031/KPTS/DU/108.3/2024 tentang Daftar Ulang Izin Operasional Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT Nusa Sinar Perkasa tanggal 5 Februari 2024;

- Bahwa selanjutnya setelah Daftar Ulang Izin Operasional Kantor Cabang terbit, PT Nusa Sinar Perkasa (NSP) Cabang Malang harus mengisi dan mengupload dokumen terkait ke sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik/Online *Single Submission* (OSS), dan dalam perjalanannya dikarenakan adanya kekurangan dokumen/data yaitu status Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) ditolak, maka oleh system *Online Single Submission* (OSS)/PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN: 81202112417390008 izin baru terbit pada tanggal 15 November 2024;
- Bahwa kemudian sejak bulan Februari 2024 (sebelum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT NSP Cabang Kota Malang terbit /masih ditolak), Saksi Hermin Naning Rahayu bersama-sama dengan Saksi Dian Permana Putra dan Terdakwa, dengan menggunakan ID Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) PT NSP Pusat yang Saksi Hermin Naning Rahayu minta sebelumnya kepada Saksi Erni Njomin untuk digunakan setelah izin terbit, kemudian menggunakan ID tersebut untuk melakukan proses perekrutan sampai dengan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Proses perekrutan dilakukan dengan mencari dan menyiapkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yaitu dengan beberapa cara diantaranya Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) datang sendiri menemui Saksi Hermin Naning Rahayu, dapat melalui Pekerja Lapangan (PL), dari media sosial Atau dikenalkan oleh *agency* langsung, selanjutnya Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melakukan pendaftaran kemudian dilakukan *medical check up* dan setelah didapatkan kondisi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dalam keadaan fit maka yang CPMI tersebut diajukan untuk menjalani pendidikan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Pertiwi Pejuang Indonesia, bagi Calon Pekerja

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia (CPMI) pemula dimasukkan di LPK selama 3 (tiga) bulan untuk mendapat Sertifikat Uji Kompetensi dan setelah mendapatkan Sertifikat Uji Kompetensi maka Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) menunggu Visa keberangkatan turun yang diurus oleh Saksi Hermin Naning Rahayu bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan nama PT NSP Cabang Kota Malang. Proses penempatan dilakukan dengan negara tujuan Hongkong diantaranya telah dilakukan untuk Saksi Dona Fasilitun dengan Nomor booking penerbangan 36277962289 penerbangan dari Surabaya dengan tujuan Hongkong, Saksi Ana Sundari dengan Nomor booking penerbangan 36408019254 penerbangan dari Surabaya dengan tujuan Hongkong, Saksi Sriningsih dengan Nomor booking penerbangan 3684090858;

- Bahwa berdasarkan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dengan Nomor NIB: 8120211241739 tersebut adalah atas nama PT Nusa Sinar Perkasa (NSP) Pusat yang beralamatkan di Taman Palem Lestari Roko Pelangi Blok C No 38 , Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat hanya ada 4 (empat) cabang lain yaitu di Cirebon (KBLI 78102), Tulungagung (KBLI 78102), Brebes (KBLI 78102), dan juga pusat Cengkareng (KBLI 78102) sedangkan untuk Kantor Cabang Malang masih belum ada;
- Bahwa setiap kegiatan Saksi Hermin Naning Rahayu berupa melakukan perekrutan CPMI, menjalankan pelatihan melalui LPK dan melakukan pemberangkatan ke Negara Hongkong dengan menggunakan ID/akun milik PT NSP Pusat tanpa sepengetahuan Saksi Erni Njomin selaku Direktur Utama PT NSP Pusat. yang dilakukan sebelum tanggal 15 November 2024 sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai/menyalahi peraturan perundang-undangan;
- Bahwa kegiatan pada PT NSP Cabang Malang yang dilakukan Saksi Dian Permana Putra dan Terdakwa atas perintah Saksi Hermin Naning Rahayu, di mana Saksi Hermin Naning Rahayu merupakan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang perorangan dan bukanlah bagian dari PT Nusa Sinar Perkara (NSP) Cabang Kota Malang, Saksi Hermin Naning Rahayu juga tidak memiliki surat penunjukan dari Asia International Agency Company dan kegiatan Saksi Hermin Naning Rahayu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Dinas Tenaga Kerja di Indonesia;

- Bahwa Terdakwa mengurus seluruh administrasi terkait dengan keberangkatan CPMI tersebut diantaranya pendaftaran siap kerja ke Dinas Tenaga Kerja setempat, surat kesehatan/medical check up, BPJS pra, sertifikat uji kompetensi, passport, visa, tiket bahkan mengenakan denda denda bagi CPMI yang tidak jadi berangkat dan setelah persyaratan lengkap Saksi Hermin Naning Rahayu menyuruh Terdakwa dan/atau Saksi Dian Permana Putra untuk mengantar ke Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan mobil milik Saksi Hermin Naning Rahayu;
- Bahwa berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor A.0108.R/KEP/SMP-LPSK/3 Tahun 2025 tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal 24 Maret 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa LPSK telah memberikan penilaian Restitusi sebesar Rp16.666.837,00 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang dibebankan kepada Saksi Hermin Naning Rahayu untuk dibayarkan kepada para korban (Ana Sundari, Dona Fasilatun, Sriningsih, Wantini, Riyawati dan Sri Rubekti);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa bersama pelaku lainnya telah terbukti sebagai orang perorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia, di mana perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya memberangkatkan CPMI ke Hongkong dengan menggunakan nama PT NSP Cabang Malang, tidak memenuhi persyaratan karena perizinan untuk memberangkatkan CPMI ada pada PT NSP Pusat dan perbuatan Terdakwa di bawah kendali Saksi Hermin Naning Rahayu, dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi Erni Njomin selaku Direktur Utama PT NSP Pusat. Berdasarkan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pid.Sus/2026



pertimbangan tersebut, maka pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Keempat telah tepat;

- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana pada tanggal 2 Januari 2026, pasal dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pidananya diubah menjadi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)), sementara ancaman pidana asalnya berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan pertimbangan tersebut di atas, ketentuan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda yang diubah menjadi kumulatif alternatif, dan ancaman pidana denda yang lebih rendah, maka lebih menguntungkan bagi Terdakwa apabila diterapkan ketentuan yang baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ancaman pidana atas pasal yang terbukti dalam dakwaan Keempat akan mengikuti perubahan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut di atas. Selain itu acuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP perlu diubah menjadi Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tentang perubahan ancaman pidana atas tindak pidana yang terbukti, keadaan Terdakwa yang belum pernah dihukum dan keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan penjatuhan pidana yang lebih ringan menyesuaikan dengan perubahan ancaman pidana tersebut;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pid.Sus/2026



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1845/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 28 Oktober 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 197/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 10 September 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1845/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 28 Oktober 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 197/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 10 September 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **26 Februari 2026** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.,**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP.19660601 199212 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1930 K/Pid.Sus/2026